TEMARIO COMÚN — JUNTA DE ANDALUCÍA (GRUPO A2)

TEMA 20

El sistema de Seguridad Social del personal al servicio de las Administraciones Públicas: Régimen General y Especiales. Afiliación, altas, bajas y cotización. Acción protectora e incapacidades

Cuerpo: Cuerpo Técnico Facultativo de la Junta de Andalucía

Especialidad: Materias Comunes (Grupo A2)

Bloque: Materias Comunes

Tema Oficial: 20

Normativa Clave: Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS); Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre (integración en el Régimen General de los funcionarios públicos de nuevo ingreso); Real Decreto 84/1996, de 26 de enero (Reglamento de Inscripción, Afiliación y Altas); Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre (Reglamento General de Cotización); Estatuto de Autonomía para Andalucía (art. 63).

ÍNDICE GENERAL DE TEMA 20

1. El sistema español de Seguridad Social: Fundamento constitucional y principios rectores

1.1. El mandato constitucional: El artículo 41 de la Constitución Española

1.2. Principios estructurales del sistema: Universalidad, solidaridad, unidad de caja e igualdad

1.3. Competencias del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía (art. 149.1.17ª CE y art. 63 EAAnd)

2. Estructura del sistema de la Seguridad Social y encuadramiento del personal público

2.1. Composición general: Régimen General y Regímenes Especiales (art. 9 y 10 TRLGSS)

2.2. Los regímenes especiales de funcionarios y Clases Pasivas del Estado: Evolución histórica

2.3. La integración de los funcionarios de nuevo ingreso en el Régimen General (Real Decreto-ley 13/2010)

2.4. Encuadramiento del personal al servicio de la Junta de Andalucía: Funcionarios y laborales

3. Actos de encuadramiento: Inscripción, afiliación, altas y bajas

3.1. Inscripción de la Administración empleadora y Código de Cuenta de Cotización (CCC)

3.2. La afiliación al sistema: Carácter único, vitalicio y obligatorio (arts. 15 y 16 TRLGSS)

3.3. Las altas de los trabajadores: Alta real, asimilada al alta y presunta (art. 166 TRLGSS)

3.4. Plazos y efectos de la comunicación de altas y bajas: Responsabilidad por incumplimiento

4. La cotización a la Seguridad Social en las Administraciones Públicas

4.1. Sujetos obligados y responsables del ingreso de las cuotas (arts. 141 y 142 TRLGSS)

4.2. Base de cotización: Base de contingencias comunes (BCC) y profesionales (BCP)

4.3. Topes máximos y mínimos de cotización fijados por ley

4.4. Tipos de cotización, cuota patronal y cuota obrera: El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI)

4.5. Procedimiento de recaudación y liquidación directa (Sistema Cret@)

5. La acción protectora del sistema de Seguridad Social

5.1. Concepto y delimitación de contingencias: Contingencias comunes frente a profesionales

5.2. El principio de automaticidad de las prestaciones en contingencias profesionales

6. Prestaciones económicas del Régimen General

6.1. Incapacidad Temporal (IT, arts. 169 a 176 TRLGSS): Concepto, requisitos, duración y cuantía

6.2. El complemento de incapacidad temporal en la Junta de Andalucía (cobertura del 100%)

6.3. Nacimiento y cuidado de menor (arts. 177 a 182 TRLGSS): 16 semanas intransferibles

6.4. Incapacidad Permanente (arts. 193 a 200 TRLGSS): Grados y régimen económico

6.5. Jubilación contributiva ordinaria (arts. 204 a 210 TRLGSS): Edad, cálculo de la base y porcentaje

6.6. Modalidades de jubilación anticipada y parcial

6.7. Muerte y supervivencia (arts. 216 a 234 TRLGSS): Viudedad, orfandad y auxilio por defunción

7. Conclusiones y gestión de la previsión social en la Administración de la Junta de Andalucía

8. Anexo: Tabla sinóptica y mapas conceptuales del Tema 20

1. EL SISTEMA ESPAÑOL DE SEGURIDAD SOCIAL: FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y PRINCIPIOS RECTORES

1.1. El mandato constitucional: El artículo 41 de la Constitución Española

El **artículo 41 de la Constitución Española de 1978** constituye la piedra angular de la previsión pública:

> *"Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres."*

El Tribunal Constitucional ha reiterado (destacadamente en la **STC 65/1987**) que la Seguridad Social es una función pública obligatoria e inexcusable que configura un derecho subjetivo de la ciudadanía a recibir protección social suficiente y digna.

1.2. Principios estructurales del sistema

- **Principio de universalidad:** Extensión progresiva de la cobertura a toda la población residente.
- **Principio de solidaridad intergeneracional:** Las cotizaciones de los trabajadores en activo sufragan las pensiones y prestaciones de los actuales pensionistas (sistema de reparto financiero).
- **Principio de unidad de caja:** Todos los recursos económicos y cotizaciones ingresan en la **Caja Única de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)**, garantizando la igualdad territorial.
- **Principio de suficiencia protectora:** Las cuantías de las pensiones y subsidios deben garantizar un nivel de vida adecuado.

1.3. Marco competencial

- **Artículo 149.1.17ª CE:** Atribuye al Estado la **competencia exclusiva** sobre la **legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social**, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las CCAA.
- **Artículo 63 del Estatuto de Autonomía para Andalucía:** Atribuye a la Comunidad Autónoma de Andalucía competencias en materia de gestión del régimen económico de la Seguridad Social y de los servicios del sistema en los términos que establezcan las leyes estatales.

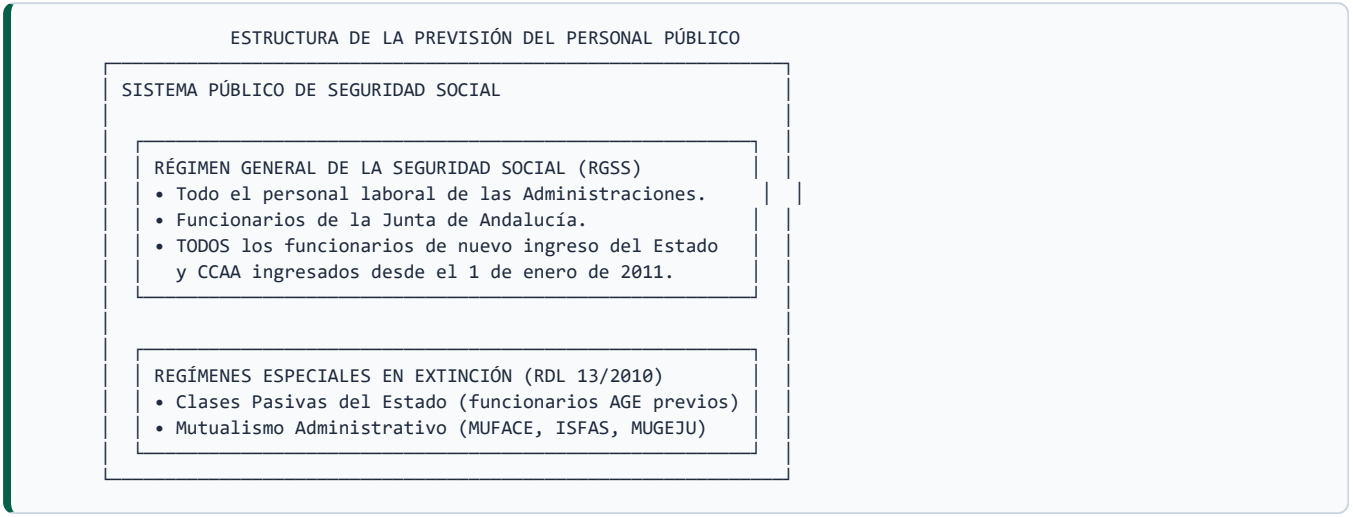
---

2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y ENCUADRAMIENTO DEL PERSONAL PÚBLICO

2.1. Composición general: Régimen General y Regímenes Especiales (arts. 9 y 10 TRLGSS)

El sistema español de la Seguridad Social se divide en: 1. **Régimen General:** Integra a los trabajadores por cuenta ajena de la industria y los servicios, así como a colectivos asimilados y a los empleados públicos. 2. **Regímenes Especiales:** Para aquellas actividades productivas cuyas condiciones singulares de tiempo y lugar de trabajo aconsejan una regulación específica:

- Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
- Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.
- Régimen Especial de la Minería del Carbón.



2.2. La integración de los funcionarios de nuevo ingreso en el Régimen General

Históricamente, los funcionarios civiles del Estado estaban encuadrados en el Régimen de Clases Pasivas (pensiones de jubilación) y en MUFACE (asistencia sanitaria).

- **El Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre:** Dispuso que con efectos de **1 de enero de 2011**, todo el personal funcionario de nuevo ingreso en la Administración General del Estado, en las Comunidades Autónomas y en las Entidades Locales queda encuadrado **obligatoria y exclusivamente en el Régimen General de la Seguridad Social**.
- **Personal al servicio de la Junta de Andalucía:**
  - El personal funcionario de la Junta de Andalucía (incluido el Grupo A2) y el personal laboral se encuentran encuadrados de forma ordinaria en el **Régimen General de la Seguridad Social**, gestionándose su acción protectora a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la TGSS.

---

3. ACTOS DE ENCUADRAMIENTO: INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS

Regulados en el **Real Decreto 84/1996, de 26 de enero**:

ACTOS DE ENCUADRAMIENTO

ACTO	CONCEPTO Y CARACTERES JURÍDICOS
Inscripción de Empresa	Acto administrativo por el que la TGSS inscribe a la Administración y le asigna un Código de Cuenta de Cotización (CCC) principal y secundarios por Consejería.
Afiliación (Art. 15 TRLGSS)	Acto administrativo que incorpora al trabajador al sistema por primera vez. ÚNICA y VITALICIA para toda la vida laboral del empleado público.
Alta (Art. 16 TRLGSS)	Acto formal que vincula al trabajador a un régimen específico con motivo del inicio de la prestación. Debe comunicarse con carácter PREVIO al inicio.
Baja (Art. 16 TRLGSS)	Comunicación formal de cese en el puesto de trabajo. Plazo: dentro de los TRES DÍAS NATURALES siguientes.

3.1. Clases de altas (art. 166 TRLGSS)

- **Alta real:** Aquella en la que el trabajador presta servicios efectivos y la Administración ha comunicado el alta en plazo reglamentario.
- **Situación asimilada al alta:** Supuestos en que, producida la interrupción o cese del trabajo efectivo, la ley mantiene la protección de determinadas contingencias (ej. excedencia por cuidado de hijos, desempleo involuntario, huelga legal, traslado al extranjero por la administración).
- **Alta de pleno derecho o presunta:** En contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, el trabajador se considera de alta de pleno derecho a todos los efectos protectores, **aun cuando el empresario hubiera incumplido la obligación de darle de alta** (art. 166.4 TRLGSS, *principio de automaticidad de las prestaciones*).

---

4. LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

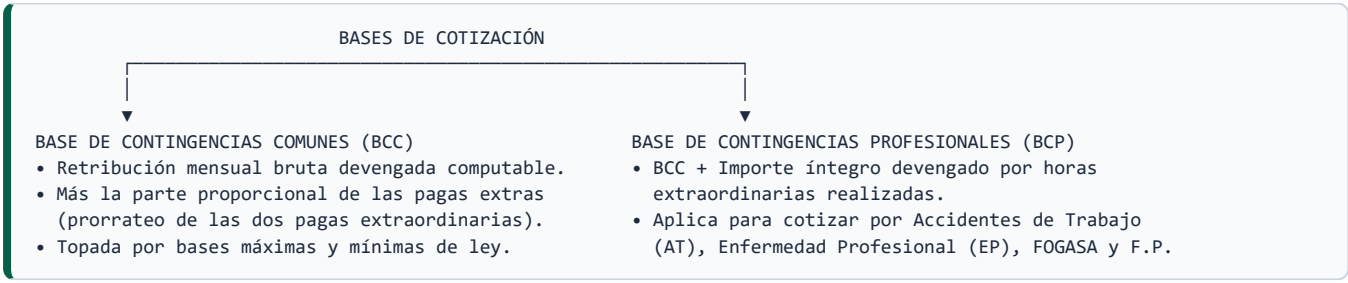
4.1. Sujetos obligados y responsables (arts. 141 y 142 TRLGSS)

Están obligados a cotizar tanto la Administración pública empleadora (**cuota patronal**) como el personal al servicio de la misma (**cuota obrera**).

- La Administración es el **sujeto responsable** del ingreso total de la cotización: retiene mensualmente en nómina la cuota correspondiente al empleado público y la ingresa, junto con la cuota patronal, en la TGSS durante el mes siguiente al de su devengo.

4.2. Bases de cotización

La cotización se determina aplicando los tipos porcentuales legales sobre las bases de cotización:



4.3. Tipos de cotización y Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI)

- **Contingencias comunes:** Tipo general del **28,30%** (23,60% a cargo de la Administración y 4,70% a cargo del trabajador).
- **Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI):** Cotización finalista destinada a alimentar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social para afrontar el reto demográfico de jubilación de la generación del *baby boom*.
- **Contingencias profesionales:** Tarifa de primas fijada en función de la actividad económica y nivel de riesgo de los puestos de trabajo.

---

5. LA ACCIÓN PROTECTORA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

5.1. Delimitación de contingencias

- **Contingencias comunes:**
- **Enfermedad común:** Alteración de la salud que no tenga la condición de accidente de trabajo ni de enfermedad profesional.
- **Accidente no laboral:** El acaecido por causas ajenas al desempeño de las funciones del puesto de trabajo.
- **Contingencias profesionales:**
- **Accidente de trabajo (art. 156 TRLGSS):** Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena. Incluye el accidente *in itinere* (acaecido al ir o volver del lugar de trabajo sin interrupciones por motivos personales).
- **Enfermedad profesional (art. 157 TRLGSS):** La contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades especificadas en el cuadro oficial aprobado por Real Decreto 1299/2006.

---

6. PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL RÉGIMEN GENERAL

CUADRO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

PRESTACIÓN	REQUISITO DE CARENCIA	CUANTÍA Y DURACIÓN
Incapacidad Temporal (IT) (Arts. 169-176)	• Enfermedad común: 180 días en 5 años. • Accidente o EP: SIN carencia previa.	• Duración: 365 días + 180 días de prórroga. • Subsidio general: 60% (días 4-20) y 75%.
Nacimiento y Cuidado de Menor (Arts. 177-182)	• Menores 21 años: 0 días. • 21-26 años: 90 días en 7 años (o 180 total).	• 16 semanas para cada progenitor al 100% de la base reguladora.
Jubilación Contributiva (Arts. 204-210)	• Carencia genérica: 15 años cotizados. • Carencia específica: 2 años en últimos 15 años.	• Según años cotizados: 50% a los 15 años y 100% al cumplir el periodo máximo legal.

6.1. Incapacidad Temporal y el complemento retributivo en la Junta de Andalucía

- **Régimen de la Seguridad Social:**
- Por enfermedad común o accidente no laboral: Del día 1 al 3 no hay subsidio de la Seguridad Social; del día 4 al 20, se abona el 60% de la base reguladora; a partir del día 21, se abona el 75%.
- Por contingencia profesional: 75% desde el día siguiente a la baja.
- **Mejora voluntaria en la Junta de Andalucía:** La Administración de la Junta de Andalucía complementa las prestaciones de la Seguridad Social garantizando a su personal el percibo del **cien por cien (100%) de las retribuciones ordinarias** fijas mensuales desde el primer día de la baja médica por cualquier contingencia (común o profesional).

6.2. Grados de Incapacidad Permanente (arts. 193 a 200 TRLGSS)

Procede cuando, tras estar sometido al tratamiento médico prescrito, el trabajador presenta reducciones anatómicas o funcionales graves y definitivas que disminuyen o anulan su capacidad laboral: 1. **Incapacidad Permanente Parcial:** Ocasiona al trabajador una disminución no inferior al 33% en su rendimiento normal para su

profesión habitual, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales. *Indemnización a tanto alzado de 24 mensualidades de la base reguladora*. 2. **Incapacidad Permanente Total:** Inhabilita al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de su **profesión habitual**, siempre que pueda dedicarse a otra distinta. *Pensión vitalicia del 55% de la base reguladora (incrementada al 75% para mayores de 55 años sin empleo - cualificada)*. 3. **Incapacidad Permanente Absoluta:** Inhabilita por completo al trabajador para **toda profesión u oficio**. *Pensión vitalicia del 100% de la base reguladora*. 4. **Gran Invalidez:** Situación del trabajador afectado de incapacidad permanente que necesita la asistencia de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida diaria (vestirse, comer, desplazarse). *Pensión del 100% más un complemento económico destinado a remunerar a la persona cuidadora*.

6.3. Jubilación ordinaria contributiva (arts. 204 a 210 TRLGSS)

- **Requisitos:** Tener cumplida la edad legal de jubilación (que culmina en 2027 en los 67 años, o 65 años si se acreditan 38 años y 6 meses cotizados) y acreditar un periodo mínimo de cotización de 15 años (carencia genérica), con al menos dos años cotizados dentro de los quince inmediatamente anteriores (carencia específica).
- **Cálculo de la pensión:** Se toma la base reguladora (cociente de dividir las bases de cotización de los últimos 25 años entre 350) y se le aplica un porcentaje en función de los años cotizados: 50% con 15 años cotizados, incrementándose gradualmente hasta el 100% al alcanzar el periodo legal exigido.

6.4. Prestaciones por muerte y supervivencia

- **Pensión de viudedad:** Concedida al cónyuge o pareja de hecho superviviente (con carácter general el 52%, incrementable al 60% o 70% según edad, cargas familiares y rentas).
- **Pensión de orfandad:** Concedida a los hijos del causante que sean menores de 21 años (o menores de 25 años si no trabajan o sus ingresos no superan el salario mínimo interprofesional). Porcentaje: 20% de la base reguladora por cada huérfano.
- **Auxilio por defunción:** Cantidad fija para subvenir a los gastos de sepelio.

---

7. CONCLUSIONES Y GESTIÓN DE LA PREVISIÓN SOCIAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

La adecuada comprensión del sistema de Seguridad Social resulta imprescindible para el desempeño de las funciones del Cuerpo Técnico Facultativo del Grupo A2: 1. Asegura la tramitación rigurosa de los actos de encuadramiento (altas previas obligatorias y control de partes médicos de baja y confirmación). 2. Garantiza la liquidación puntual de las cotizaciones sociales a través de los sistemas informáticos integrados (Sistema Red y Sirhus). 3. Salvaguarda la dignidad de los empleados públicos mediante la gestión coordinada de los complementos de incapacidad y el reconocimiento puntual de los permisos de conciliación y pensiones de jubilación.

---

8. ANEXO: TABLA SINÓPTICA Y MAPAS CONCEPTUALES DEL TEMA 20

Institución / Régimen	Precepto TRLGSS	Requisitos Legales	Consecuencia Económica / Prestacional
Encuadramiento Funcionarios	RDL 13/2010	Funcionarios de nuevo ingreso desde 1/1/2011.	Régimen General de la Seguridad Social obligatorio.
Afiliación	Art. 15 TRLGSS	Acto inicial único para toda la vida profesional.	Otorga el número de la Seguridad Social vitalicio.
Alta Previa	Art. 16 TRLGSS	Obligación de la Junta antes de iniciar servicios.	Su omisión genera responsabilidad sancionadora y deudas.
Baja Médica	Art. 16 TRLGSS	Comunicación formal dentro de los 3 días siguientes.	Extingue la obligación formal de cotización activa.
BCC y BCP	Arts. 147-149	Devengos computables + prorrata de pagas extras.	Topes mínimos y máximos fijados anualmente por ley.
Incapacidad Temporal (IT)	Arts. 169-176	Baja médica temporal. Carencia de 180 d (enfermedad).	Duración: 365 días + 180 d prórroga. Junta abona 100%.
Nacimiento de Menor	Arts. 177-182	Progenitores por igual, biológicos o adoptivos.	16 semanas intransferibles al 100% de la base.
IP Total	Art. 194 TRLGSS	Impide las tareas de la profesión habitual.	55% de la base reguladora (75% para mayores de 55 años).
IP Absoluta	Art. 194 TRLGSS	Inhabilita para toda profesión u oficio.	100% de la base reguladora exenta de IRPF.
Jubilación Ordinaria	Arts. 204-210	Edad legal + 15 años cotizados (2 en últimos 15).	50% con 15 años hasta el 100% según baremo legal.